

2023년 11월 29일

행정안전부장관

지방세특례 심층평가 운용기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 운용기준은 「지방세특례제한법」 제181조제6항과 같은 법 시행령 제124조제5항에 따라 실시하는 지방세특례 심층평가의 대상 선정·평가수행기관·평가방법 및 절차 등에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지방세특례 심층평가(이하 "심층평가"라 한다)"란 「지방세특례제한법」 제181조제6항 및 같은 법 시행령 제124조제2항에 따라 해당 연도에 적용기한이 종료되는 지방세특례 중 직전 3년간 연평균 지방세 감면액이 100억원 이상인 지방세특례 등에 대하여 지방세특례의 운용 성과를 점검하고 그 결과를 향후 지방세특례 운용에 반영하기 위하여 행정안전부장관이 실시하는 사후적인 평가를 말한다.
2. "지방세특례"란 세율의 경감, 세액감면, 세액공제, 과세표준 공제(중과세배제, 재산세 과세대상 구분전환을 포함한다) 등 과세특례를 말한다.
3. "지방세특례금액"이란 특정 지방세특례의 시행으로 인해 연간 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 지방세수입의 감소액을 말한다.

제3조(심층평가계획의 수립) ① 행정안전부장관은 심층평가의 목적, 추진방향, 추진일정 등에 관한 계획을 「지방세특례제한법」 제181조제1항에 따른 「지방세특례 및 그 제한에 관한 기본계획」에 반영하여야 하며, 이를 관계행정기관의 장 등에게 통보한다.

② 행정안전부장관은 심층평가 추진계획의 수립을 위한 관련 자료의 수집·분석, 평가 추진방향 등에 관하여 필요한 경우 조사·연구기관에 조사·연구 등을 의뢰하거나, 전문가의 의견을 들을 수 있다.

제4조(자료 수집 및 제출 요구) ① 행정안전부장관은 「지방세특례제한법」 제181조제9항에 따라 관계 행정기관의 장 등에게 제12조에 따른 감면평가서를 포함한 자료의 제출 등을 요구할 수 있다.

② 제1항에 따라 자료 등의 제출을 요청받은 관계 행정기관의 장 등은 제출기한이 따로 명시되지 아니한 경우에는 그 요청을 받은 날부터 10일 이내에 자료 등을 제출하여야 한다. 다만, 그 기간 내에 자료 등을 제출하기 어려운 경우에는 행정안전부장관과 협의하여 그 기간을 연장할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 관계 행정기관의 장은 해당 자료가 보관·관리되지 아니하거나 생산할 수 없는 것인 경우에는 그 사유와 향후 자료 관리계획을 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

제2장 심층평가 대상

제5조(심층평가 대상) 행정안전부장관은 해당 연도에 적용기한이 종료되는 사항으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지방세특례에 대해서 예산범위 내에서 심층평가를 실시할 수 있다.

1. 해당 지방세 특례의 적용기한이 종료되는 날이 속하는 해의 직전 3년간(지방세 특례가 신설된 지 3년이 지나지 않은 경우에는 그 기간) 연평균 지방세 감면액이 100억원 이상인 특례
2. 둘 이상의 감면 조문을 분야별로 일괄하여 평가할 필요가 있는 특례
3. 지방세 감면액이 지속적으로 증가할 것으로 예상되어 객관적인 검증을 통해 지방세 지출의 효율화가 필요한 특례
4. 「지방세특례제한법」 제181조제3항에 따른 지방세특례에 대한 의견서의 확인·점검 결과 심층평가가 필요하다고 판단되는 특례
5. 지속적인 지방세특례 시행에도 불구하고 객관적인 성과평가가 미흡했다고 판단되는 특례
6. 그 밖에 지방세특례제도의 효과적 운영을 위하여 행정안전부장관이 심층적인 분석·평가가 필요하다고 인정하는 특례

제6조(평가대상의 단위) ① 심층평가는 「지방세특례제한법」 및 「조세특례제한법」(이하 '관련 세법'이라 한다) 상의 조 또는 항 및 호를 대상으로 한다.

② 심층평가는 평가의 목적과 대상에 따라 개별지방세특례 심층평가와 지방세특례군 심층평가로 구분한다.

1. 개별지방세특례 심층평가: 원칙적으로 관련 세법의 개별 조 또는 항 및 호를 대상으로 효과성·타당성 등에 대한 성과평가를 실시하고, 효과적인 지방세특례 운용 방안을 도출하기 위한 평가

2. 지방세특례군 심층평가: 지방세특례의 소관부처, 관련 세법 등의 규정을 불문하고 정책 목적 등 성격이 유사한 다수의 지방세특례들을 하나의 군(群)으로 묶어 지방세특례군의 효과성, 타당성 등에 대한 성과평가를 실시하고, 유사·중복 제도의 통폐합 등 종합적인 개선방안을 도출하기 위한 평가

제7조(지방세특례금액의 계산) 연간 지방세특례금액은 「지방세특례제한법」 제5조에 따른 지방세지출보고서 상의 최근 3년 금액을 평균하여 계산한다. 이 경우 구체적인 계산방법은 다음 각 호와 같다.

1. 지방세지출보고서는 전국 지방자치단체가 지방의회에 제출하는 지방세지출보고서 상의 금액 합계를 기준으로 한다.
2. 자료 집계 시 시차 등으로 제도시행기간 동안 지방세특례금액을 산정할 수 없을 경우에는 이용 가능한 자료를 활용한 추정치를 사용하여 계산한다.
3. 지방세특례의 지원 대상, 지원방식 등 내용의 일부가 변경된 경우에는 현재 적용되고 있는 방식에 따라 산정된 연간 지방세특례금액을 기준으로 한다.
4. 여타의 지방세특례금액과 달리 증가 또는 감소하는 명백한 추세가 있는 경우에는 최근 연도의 지방세특례금액으로 한다.

제3장 심층평가 대상선정 및 절차

제8조(평가대상의 선정시기) 심층평가 대상은 매년 9월에서 12월 사이에 선정한다. 다만, 평가 필요성, 예산 사정 등을 고려하여 추가로 선정할 수 있다.

제9조(평가대상 선정기준) ① 행정안전부장관은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 심층평가 대상을 선정한다.

1. 정책적 기준: 국가 및 지방자치단체 정책과의 적합성, 주민의 관심도, 지

방재정에 미치는 영향 등 평가의 실익이 있는지 여부

2. 기술적 기준: 평가대상 관련 자료의 확보 가능성, 타 지방세특례 간 비교가능성, 평가 소요기간 등 평가수행의 용이성

② 행정안전부장관은 제1항제1호에 따른 정책적 기준을 충족하나 관련 자료가 축적되지 않는 등 제1항제2호의 기술적 기준이 충족되지 않아 해당연도에 평가를 실시함이 부적절하다고 판단되는 경우 향후 일정기간이 경과한 후 심층평가 실시를 사전에 예고하고 관계 행정기관의 장 등에게 관련 자료를 축적하도록 요구할 수 있다.

제10조(평가대상 선정절차) 행정안전부장관은 제5조에 따른 평가대상의 심층평가 필요성 등을 제9조의 평가대상 선정기준에 따라 검토하여 심층평가의 우선순위를 결정하고 제11조에 따른 지방세특례 평가 자문위원회의 심의를 거쳐 평가 대상을 선정한다.

제11조(지방세특례 평가 자문위원회) 「지방세특례 예비타당성조사 운용기준」 제17조를 준용한다.

제12조(감면평가서 자료 제출) ① 행정안전부장관은 심층평가 대상 관계부처의 장에 다음 각 호의 사항이 포함된 별지 제1호서식 감면평가(의견)서를 제출하게 할 수 있다.

1. 평가대상 지방세특례의 개요
2. 특례 연장 시 감면 예상액 및 재원확보 방안
3. 지방세특례 관련 부처 제도 개요
4. 재정지원 등 관련 지원 현황
5. 관련 연구 및 사례
6. 그 밖에 행정안전부장관이 정하는 사항

② 제1항제1호의 평가대상 지방세특례의 개요에는 제도의 도입목적, 지방사무 및 지역경제 관련성, 지방세 지원 방법 등이 포함되어야 한다.

③ 제1항제6호의 행정안전부장관이 정하는 사항에는 정책대상자에 대한 현황, 관련 분야의 사전 용역 또는 기존 연구, 외국의 유사 사례 등을 포함할 수 있다.

제4장 심층평가

제13조(심층평가 수행기관) 심층평가 수행기관은 「지방세특례 예비타당성조사 운용기준」 제19조를 준용한다.

제14조(심층평가 연구진의 선정) ① 심층평가 연구진의 선정은 「지방세특례 예비타당성조사 운용기준」 제20조를 준용한다.

② 심층평가 연구진은 심층평가 수행 과정에서 자료 유출 금지 등 연구진이 준수하여야 할 사항을 규정한 「지방세특례 및 그 제한에 관한 기본계획」 상의 준수서약서를 제출하고 해당 준수서약서에 따라 평가를 수행하여야 한다.

제15조(심층평가 수행기간) 「지방세특례 예비타당성조사 운용기준」 제21조를 준용한다.

제5장 심층평가 분석방법

제16조(심층평가 분석내용) ① 평가 수행기관은 다음 각 호에서 정하는 분석을 각각 수행하고 제20조에 따라 종합평가하여 평가 결과를 제시하여야 한다.

1. 타당성 분석 : 지방세특례의 필요성 및 적절성, 제도설계 및 운영의 적절성, 감면대상 간·제도 간 형평성 등에 대한 분석
2. 효과성 분석 : 목표 달성도, 정책 대상자들의 행태변화, 경제적 효과, 지방재정에 미치는 영향 등에 대한 분석
3. 제도개선방안 분석 : 지방세특례의 운영상 문제점 및 그 개선방안에 대한 분석

② 특정 정책목적 달성을 위해 정책수단의 적정성 검토가 필요한 경우 재정지출과 지방세특례 간 효과성 비교 등 재정지출도 분석대상에 포함할 수 있다.

제17조(타당성 분석) ① 타당성 분석은 해당 지방세특례의 필요성 및 적절성, 제도설계 및 운영의 적절성, 감면대상 간·제도 간 형평성 등을 정량적 또는 정성적으로 분석한다.

② 지방세특례의 필요성 및 적절성은 지방세특례의 필요성, 지방세특례의

일관성(「지방세특례제한법」 제181조제1항에 따른 지방세 특례 및 그 제한에 관한 기본계획과의 일관성을 포함한다), 정책수단의 적절성, 다른 제도와 중복성 등에 대한 분석을 말한다.

③ 제도설계 및 운영의 적절성은 지방세특례의 전반적 설계가 정책목표 달성을 위해 적절히 설계되었는지 등에 대한 분석을 포함한다.

④ 감면대상 및 제도 간 형평성은 감면대상 간 수직적·수평적 형평성, 제도 간 형평성, 지역 간 형평성 등에 대한 분석을 말한다.

제18조(효과성 분석) ① 효과성 분석은 해당 지방세특례의 성격과 세목 간의 연계성 및 해당 지방세특례의 운용으로 인해 나타난 경제적 변화를 정량적 또는 정성적으로 분석한다.

② 제1항에 따른 경제적 변화는 해당 지방세특례 도입 이후 생산, 투자, 고용, 소득 등의 관련 경제적 파급효과 및 지방재정에 미치는 영향 등을 포함한다.

③ 제2항에 따른 재정에 미치는 영향은 해당 지방세특례 도입 이후 지방세 수입의 감소액 등을 포함한다.

제19조(제도개선방안 분석) 제도개선방안 분석은 제17조와 제18조의 분석결과를 바탕으로 해당 지방세특례의 문제점과 개선방안을 분석한다.

제20조(종합평가 및 정책제언) ① 평가 수행기관은 제17조부터 제19조까지의 평가 항목별 분석결과를 토대로 하여 지방세특례의 일몰연장 또는 폐지여부, 제도개선 방안 등에 대한 종합적인 평가의견을 제시하여야 한다.

② 평가 수행기관은 제1항에 따른 종합평가 이외에 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 포함하여 향후 지방세특례 성과제고에 필요한 정책제언을 함께 제시할 수 있다.

1. 지방세특례 또는 지방세특례군의 목적 달성을 위한 지원 대상 및 지원 수준의 조정과 그에 따른 효과
2. 그 밖의 제도개선 방안 등

제6장 심층평가 결과의 활용 등

제21조(심층평가 결과의 제출 및 공개) 평가 수행기관이 심층평가를 완료한 때에는 최종보고서를 행정안전부장관에게 제출하고 그 결과를 해당 평가수행기관의 홈페이지 등에 공개한다. 다만, 심층평가 결과가 공개될 경우

제22조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

① (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

② (일반적 적용례) 이 훈령은 이 훈령 시행일 이후 시행하는 심층평가부터 적용한다.

현행	개정안

2. 감면평가(의견)서

※ 각 항목들을 구체적으로 충분히 기술하고, 필요시 별도 참고자료를 첨부합니다.
※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

○ 지방세 특례명: ○○○

구분	부처명	부서명	직위	이름	전화번호
주관기관	○○부	○○국 ○○과	과장		
			사무관		
			주무관		
유관기간	○○공단		부장		

1 감면 개요

일몰도래 지방세 감면 기본 정보							
유 형	[] 일몰도래		[] 무기한		[] 축소		[] 종료
분 야							
기 존 감면액 (단위: 억 원)	2020년	2021년	2022년	2023년 (예상)	총액	운영 기간	〇〇년~〇〇년
향 후 예상감면액 (단위: 억 원)	시행 1년	시행 2년	시행 3년	총액	운영 기간	〇〇년~〇〇년 * 일몰기한 명시 ("영구" 불가)	
건의 내용 (요약)							
감면제도 연 혁							

2 감면 건의 상세내용

지방세 감면 필요성	감면목적	
	부처별 성과지표	
	부처별 성과지표의 목표치	

건의내용	감면적용 대상자	
	감면대상 (물건 등)	
	감면내용	
	감면요건	
	추징요건	
기대효과		

3 예상 감면액 추정

지방세 예상 감면액 추정	예상 금액	
	산출 근거	

④ 재정지원 등 관련 지원 현황

- ※ 제도의 목적·대상자가 유사한 정책으로서 지방세 특례 제도 간 보완효과 등을 검토하기 위하여 현재 운영 중 또는 도입 예정인 재정·조세(국세·지방세)·금융·행정 등 지원사항을 기재합니다.
- ※ 건의 부처의 관리대상별 재정지원 현황을 별첨합니다. (예: 국가유공자 보조금 재원 현황)

국세 지원	지원목적	
	지원현황	
지방세 지원	지원목적	
	지원현황	
재정 지원	지원목적	
	지원현황	
금융 지원	지원목적	
	지원현황	
규제 완화 등 기타 지원	지원목적	
	지원현황	

⑤ 감면대상 기관 및 단체 현황

(1) 기관(단체) 소개

기관 (단체) 소개	기관 (단체) 개요	
	감면액	
	재원	
	국세 지원 현황	

(2) 기관(단체)의 재정 현황

- 가. 감면대상 기관(단체)이 단수인 경우 “① 총괄표” 만 작성합니다.
- 나. 감면대상 기관(단체)이 복수(2개 이상)인 경우 아래의 사항을 작성합니다.
- “① 총괄표”에는 감면대상 기관(단체) 전체의 평균치를 작성합니다.
 - “② 기관별 재정현황”에는 감면대상이 되는 전체 기관(단체)을 대상으로 그 세부 재정현황을 작성하되, “② 기관별 재정현황” 서식상 정보가 포함된 별도의 서식(예:엑셀 등)으로도 제출이 가능합니다.

① 총 괄 표	
------------------	--

② 기 관 별 재 정 현 황	
--	--

⑥ 감면건의와 관련된 각 부처의 제도 설명

※ 부처에서 운영 중인 관련 제도에 대하여 작성합니다.

제도 개요	명칭	
	근거 법령	
	목적	
	내용	
	대상	
	통계	
연혁	도입	
	추진 경과	
목표		
국가정책		
유사 관련 제도		

⑦ 연구 사례

※ 관련 제도에 관한 연구 제시, 지방세 감면 외 해당 제도 관련 연구를 포함합니다.

사전 용역 또는 관련 기존연구	
외국 사례	

⑧ 이해관계 집단 현황

※ 협회, 소관 산하기관, 관계 부처 등을 기재합니다.

협회 (예시)	
소관 산하기관 (예시)	